

Cláusula LPI de PcComponentes



Moisés Montes Iglesias

uo296102

Índice

Índice.....	1
1. Sitio web elegido	2
2. Fragmento de la cláusula de Propiedad Intelectual	2
3. Análisis jurídico y explicación	2
3.1. Propiedad de los contenidos	2
3.2. Protección por derechos de propiedad intelectual e industrial	2
3.3. Prohibición de uso sin autorización	2
3.4. Prohibición de saltarse medidas de seguridad	2
3.5. Responsabilidad del usuario	2
3.6. Enlaces a terceros y riesgos.....	2
3.7. Acciones legales.....	2
4. Relación con la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).....	2
5. Finalidad de la cláusula	2

1. Sitio web elegido

El sitio web seleccionado es PcComponentes (<https://www.pccomponentes.com>), una empresa española de comercio electrónico especializada en productos tecnológicos.

El análisis se basa en el apartado “Aviso Legal”, disponible en: <https://www.pccomponentes.com/aviso-legal>

Se trata de una empresa representativa del comercio electrónico en España, por lo que resulta adecuada para analizar la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en un entorno real.

2. Fragmento de la cláusula de Propiedad Intelectual

En el apartado “**Propiedad Intelectual e Industrial**” del Aviso Legal de PcComponentes se establece lo siguiente:

“Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura, diseño y forma de presentación de los elementos y cualquier otra información que aparezca en este sitio Web son propiedad de PCCOMPONENTES por sí o como cesionaria y están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual.”

“El usuario tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y, en general cualquier otra forma de explotación [...] sin autorización expresa de PCCOMPONENTES.”

“El usuario se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad [...]”

“PCCOMPONENTES no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen [...] y se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales [...]”

Propiedad Intelectual e Industrial

1. Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura, diseño y forma de presentación de los elementos y cualquier otra información que aparezca en este sitio Web son propiedad de PCCOMPONENTES por sí o como cesionaria y están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual.
2. El usuario tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y, en general cualquier otra forma de explotación de los elementos referidos en el apartado anterior sin autorización expresa de PCCOMPONENTES.
3. El usuario se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados y que comporten un riesgo o daño o inutilización del sitio Web y/o sus contenidos.
4. PCCOMPONENTES no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de esta página Web, ni de la información que a través de ella transmitan a terceros. El uso de los contenidos que pueda hacer el usuario y las eventuales consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario. PCCOMPONENTES se excluye por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados a los usuarios por el uso de enlaces (links), directorios y herramientas de búsqueda, que permiten a los usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados por terceros así como de la presencia de virus u otros códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir cualquier tipo de daños en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. PCCOMPONENTES se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de terceros de los contenidos de su página web.

Apartado “Propiedad Intelectual e Industrial” del Aviso Legal.

3. Análisis jurídico y explicación

3.1. Propiedad de los contenidos

Fragmento:

“Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura, diseño...”

Objetivo legal:

Establecer quién es el propietario de todo lo que aparece en la web.

Traducción sencilla:

Todo lo que ves en la página pertenece a PcComponentes o a empresas que les han cedido su uso.

3.2. Protección por derechos de propiedad intelectual e industrial

Fragmento:

“están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual”

Objetivo legal:

Indicar que esos elementos están protegidos por la ley.

Traducción sencilla:

No puedes usar nada porque la ley lo protege automáticamente.

3.3. Prohibición de uso sin autorización

Fragmento:

“prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública...”

Objetivo legal:

Enumerar los derechos exclusivos del titular según la LPI.

Explicación:

- Reproducir → copiar
- Distribuir → compartir
- Comunicación pública → subir a internet
- Transformar → modificar

Traducción sencilla:

No puedes copiar, subir, compartir ni modificar nada sin permiso.

3.4. Prohibición de saltarse medidas de seguridad

Fragmento:

“el usuario se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar o eludir sistemas de seguridad...”

Objetivo legal:

Evitar que alguien intente hackear o saltarse protecciones.

Traducción sencilla:

No puedes intentar hackear la web ni saltarte sus sistemas de protección.

3.5. Responsabilidad del usuario

Fragmento:

“PCCOMPONENTES no se responsabiliza del posible uso inapropiado...”

Objetivo legal:

Limitar la responsabilidad de la empresa.

Traducción sencilla:

Si usas mal la web o su contenido, es tu problema, no de la empresa.

3.6. Enlaces a terceros y riesgos

Fragmento:

“uso de enlaces (links)... presencia de virus...”

Objetivo legal:

Evitar responsabilidad por páginas externas.

Traducción sencilla:

Si entras a otras webs desde ahí y pasa algo (virus, problemas), PcComponentes no responde.

3.7. Acciones legales

Fragmento:

“se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales...”

Objetivo legal:

Avisar de posibles consecuencias jurídicas.

Traducción sencilla:

Si haces un uso ilegal del contenido, pueden denunciarte.

4. Relación con la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)

La cláusula refleja los principios básicos de la LPI:

- Protección automática de las obras
- Derechos exclusivos del autor
- Necesidad de autorización para el uso

La empresa informa al usuario de que todos estos derechos se aplican a los contenidos de su web.

5. Finalidad de la cláusula

Esta cláusula tiene como objetivo:

- Proteger el contenido del sitio web
- Evitar usos indebidos
- Informar a los usuarios
- Permitir acciones legales en caso de infracción

En resumen, indica que el contenido tiene propietario y no puede usarse libremente.

